CÓDIGO 9 — AGROECOLÓGICO Y ALIMENTARIO

Versión: V3.3
Alineación declarada: Constitución V.35; Código 1 V1.10; Código 2 V1.7; Código 3 V1.8; Código 4 V1.9; Código 5 V1.6; Código 6 V1.8; Código 7 V1.9; Código 8 V1.6; C.1-Annex A V1.6; Código 10 V1.7; Código 11 V1.5; Código 12 V1.6; Código 13 V1.8; Código 14 V1.7; Código 15 V1.9; Código 16 V1.9.

Art. 1 — Objeto y naturaleza jurídica

1. El presente Código regula la producción agroecológica, la transformación, la conservación y la distribución de los alimentos como bienes comunes de infraestructura necesarios para la Cesta, la salud, el cuidado y la continuidad energética de la Comunidad.

2. A efectos del presente Código, por producción agroecológica se entienden:

   a) el cultivo;

   b) la custodia de los polinizadores y la colaboración no explotadora con los animales, dentro de los límites del artículo 6-bis;

   c) la recolección silvestre sostenible;

   d) la transformación alimentaria básica;

   e) la conservación de los alimentos;

   f) el compostaje y la gestión de la fertilidad del suelo;

   g) la gestión del agua agrícola;

   h) la custodia y la reproducción de las semillas.

3. Son bienes comunes de infraestructura inalienables:

   a) el suelo fértil perteneciente al Círculo 1;

   b) la infraestructura local para la captación, el almacenamiento y la distribución del agua agrícola, sin que ello implique la apropiación del recurso hídrico en cuanto tal;

   c) el fondo de semillas de la Cesta Alimentaria;

   d) los conocimientos agroecológicos esenciales;

   e) la infraestructura de los refugios para polinizadores y la función de polinización.

4. Los polinizadores no son bienes. A efectos del presente Código:

   a) las poblaciones silvestres constituyen un bien común ecológico no apropiable y las protege el Código 13;

   b) las colonias alojadas en los refugios son comunidades animales en convivencia no explotadora conforme al artículo 13.3 de la Constitución: no pueden ser objeto de propiedad ni de manipulación reproductiva, y la recolección de sus productos solo se admite en las condiciones del artículo 6-bis, apartado 5;

   c) los refugios, las colmenas de custodia y el equipamiento son infraestructuras comunes.

La protección se refiere a la función de polinización, a las poblaciones y a sus hábitats.

5. Los productos de la Cesta son bienes comunes. Las herramientas necesarias para su producción son bienes comunes de infraestructura y no son mercancías a efectos del presente Código y del C.1-Annex A. La fabricación, la reparación y la estandarización de las herramientas se regulan por el C.1-Annex A, que mantiene su calificación de bienes comunes de infraestructura no mercantilizables.

6. El presente Código persigue las siguientes finalidades:

   a) garantizar la soberanía alimentaria federada y la Cesta Alimentaria;

   b) dar preferencia a las cadenas de suministro locales, estacionales y regenerativas;

   c) impedir las rentas sobre la comida esencial, el suelo fértil, las semillas, el agua agrícola y la función de polinización;

d) garantizar la seguridad alimentaria, la trazabilidad, la biodiversidad y el bienestar animal.

Art. 2 — Principios

1. **Soberanía alimentaria.** Por soberanía alimentaria se entiende la capacidad federada de garantizar la Cesta Alimentaria mediante la producción local y la red federada, evitando dependencias estructurales de sujetos externos y manteniendo el mutualismo y la interconexión entre Círculos. Cada Círculo 1 persigue una capacidad productiva alimentaria básica.
2. **Prioridad agroecológica.** La fertilidad natural, las rotaciones, las asociaciones de cultivos, el cierre de los ciclos y la gestión regenerativa del suelo preceden al recurso a métodos intensivos.
3. **Organismos modificados genéticamente e híbridos.**

   a) Para las producciones destinadas a los niveles 1–3 de la Cesta se prohíbe el empleo de organismos modificados genéticamente, también cuando no están sujetos a propiedad exclusiva.

   b) Para los niveles 4–5 se prohíben los organismos modificados genéticamente propietarios y los híbridos de esterilidad tecnológica o contractual que generen dependencia propietaria.

   c) El empleo, en los niveles 4–5, de organismos modificados genéticamente no propietarios de polinización libre solo se admite previa excepción de la Asamblea General según el procedimiento del artículo 5, apartado 7, también cuando no exista una dependencia propietaria.
4. **Tratamientos fitosanitarios.**

   a) Solo se admite el empleo de tratamientos previstos en una STV Fitosanitaria vigente.

   b) Se prohíben los plaguicidas de síntesis persistentes, los productos sistémicos, los herbicidas químicos sistémicos y los insecticidas sistémicos, aunque estén contemplados en una STV anterior.

   c) Se da preferencia a los tratamientos mecánicos, físicos y biológicos, a los extractos naturales y a la lucha biológica, cuando los prevé la STV.

   d) En caso de emergencia fitosanitaria extrema, la Asamblea puede deliberar el empleo temporal de productos de síntesis no persistentes y no sistémicos, indicando la duración, el rastreo, el Plan de Salida y la fecha del reexamen.

La STV Fitosanitaria es condición necesaria para todo tratamiento. Las prohibiciones de la letra b) prevalecen sobre las STV; la excepción de la letra d) es temporal y no modifica de forma estable la STV.

5. **Prioridad de uso.** Se aplica la jerarquía del artículo 32 del Código 1. A efectos agroalimentarios, los destinos son:

   a) nivel 1: Cesta Alimentaria, semillas que salvan vidas y polinización esencial;

   b) nivel 2: comedores colectivos y nutrición de las personas frágiles;

   c) nivel 3: seguridad alimentaria, conservación, protección de los refugios para polinizadores y bienestar de los animales;

   d) nivel 4: CBO de la Lista A;

   e) nivel 5: otros usos.

En caso de escasez, las reducciones se aplican progresivamente desde el nivel 5 hacia los niveles superiores, respetando el artículo 32 del Código 1. Para el agua en caso de escasez solo se aplica el artículo 10, apartado 8: el agua mínima necesaria para la supervivencia de los animales y de los polinizadores tiene la misma prioridad que la necesaria para los cultivos del nivel 1.

6. **Acceso abierto al saber agroecológico.** Para cada variedad de la Cesta, técnica productiva, receta de conservación y STV relativa a los polinizadores de los niveles 1–4 se pone a disposición una documentación completa y libremente reproducible, incluida la STV prevista en el Código 2. Se prohíbe patentar las semillas de la Cesta y el saber esencial de conservación identificado por las STV.
7. **Transparencia.** Cada Círculo mantiene un inventario de las semillas, un mapa de los suelos agrícolas, un inventario de los refugios para polinizadores y un balance alimentario agregado y sin elaboración de perfiles.

8. **Reversibilidad ecológica.** Las actividades deben evitar la degradación del suelo, favorecer el mantenimiento o el aumento de la fertilidad y contribuir a la estabilidad o al crecimiento de las poblaciones de polinizadores.

Art. 3 — Consejo Agroecológico

1. Cada Círculo 1 constituye un Consejo Agroecológico compuesto por entre tres y cinco miembros con competencias L2 o L3 en agroecología, agronomía, custodia de las semillas, conservación de los alimentos, protección de los polinizadores o seguridad alimentaria.
2. Los integrantes se sortean según el artículo 12-bis del Código 3, permanecen en el cargo un año y no pueden volver a ser sorteados para el mismo Consejo antes de doce meses desde el final del mandato.
3. El Consejo Agroecológico:

   a) gestiona la Cesta Alimentaria y el Almacén Alimentario;

   b) redacta y actualiza las Fichas de Seguridad para la transformación, la conservación y las actividades en los refugios para polinizadores;

   c) se ocupa de las STV relativas a los cultivos, los alimentos y los refugios para polinizadores según el Código 2;

   d) gestiona el balance alimentario, la fertilidad del suelo y las actividades de polinización;

   e) organiza la formación L1 en materia de seguridad alimentaria y de protección de los polinizadores;

   f) alimenta el Registro de Dependencias previsto en el Código 15;

   g) coordina su actividad con el Consejo de Salud previsto en el Código 6, el Consejo de Energía y Agua previsto en el Código 8, el Consejo de Hábitat y Territorio previsto en el Código 10, el Consejo de Producción previsto en el C.1-Annex A, el Consejo de Cuidado previsto en el Código 12 y el Consejo de Biodiversidad previsto en el Código 13.
4. El Consejo Agroecológico no dispone de poderes de asignación sobre bienes ajenos al ámbito agroalimentario ni de poderes disciplinarios. No puede acceder a datos sanitarios individuales ni moderar contenidos deliberativos o políticos.
5. Los actos del Consejo se distinguen en:

   a) **actos técnicos reglados:** ejecución de STV o de Fichas de Seguridad ya vigentes, documentada y publicada según los niveles de acceso aplicables, sin necesidad de una nueva deliberación;

   b) **propuestas y decisiones discrecionales:** adoptadas según el método del consenso previsto en el Código 3, previa publicación de la propuesta, un plazo de al menos setenta y dos horas para la presentación de las objeciones y el levantamiento de acta del resultado.
6. El silencio no constituye consenso si la propuesta no se ha publicado o si no ha vencido el plazo para las objeciones.

Art. 4 — Cesta Alimentaria, existencias y resiliencia

1. La Cesta Alimentaria en sentido estricto forma parte de la Cesta de Suficiencia regulada por el Código 1. Comprende cantidades mínimas de alimentos disponibles por persona y definidas en función de las necesidades, entre ellas cereales básicos, legumbres, hortalizas de temporada, fruta, aceite, conservas básicas, alimentos para el destete y para las personas frágiles y alimentos destinados a los comedores colectivos. La Cesta Alimentaria se garantiza sobre una base vegetal; los productos de origen animal solo entran en ella en las condiciones del artículo 6-bis, apartado 4.
2. La Cesta Alimentaria se define en cantidades y en criterios de autonomía, incluidos los valores nutricionales y los días de existencias. El acceso no puede supeditarse a la CBO, a las competencias ni a la presencia física.
3. La falta de disponibilidad de los alimentos necesarios para una función vital constituye una emergencia

de nivel 1 según el Código 1.

4. Se mantienen separadas de la Cesta Alimentaria las existencias de infraestructura, que comprenden semillas, agua agrícola almacenada, fertilidad, compost, recipientes y alimentos para los animales que viven con la Comunidad. Estas existencias se gestionan mediante un inventario federado y la STV Existencias.

5. Los umbrales de resiliencia comprenden márgenes de seguridad para la polinización, la fertilidad del suelo, la biodiversidad cultivada y la cubierta vegetal. Son indicadores de resiliencia ecosistémica y no constituyen una cuota de la Cesta Alimentaria.

6. Los umbrales de resiliencia se definen en la STV Resiliencia, con el dictamen del Consejo de Biodiversidad previsto en el Código 13, y se reexaminan al menos una vez al año.

7. La lista mínima de la Cesta y los umbrales correspondientes los determina la Asamblea a propuesta del Consejo Agroecológico, con el dictamen del Consejo de Salud en los aspectos de nutrición de las personas frágiles. Los criterios y las cantidades se publican en la STV Cesta Alimentaria.

8. La atención operativa de las solicitudes sigue, dentro de los límites de la jerarquía del Código 1, este orden:

    a) Cesta Alimentaria, nutrición que salva vidas y polinización esencial;

    b) comedores colectivos y comedores para personas frágiles;

    c) conservación de los alimentos, semillas y protección de los refugios para polinizadores;

    d) herramientas para la CBO de la Lista A;

    e) otras solicitudes motivadas.

9. En caso de conflicto entre el orden operativo del apartado 8 y la jerarquía del artículo 32 del Código 1, prevalece la jerarquía del Código 1.

Art. 5 — STV, semillas, suelo, insumos y coordinación de las herramientas

1. Cada cultivo y cada proceso de transformación destinado a los niveles 1–4 y cada refugio para polinizadores dispone de una STV vigente. La STV indica al menos el suelo, la variedad, la rotación, los insumos, el riego, la conservación, los riesgos y los límites.

2. Se da preferencia a los siguientes recursos y prácticas:

    a) semillas libres y reproducibles;

    b) compost comunitario;

    c) estiércol maduro, en las condiciones del artículo 6-bis, apartado 4;

    d) abono verde;

    e) biofertilizantes locales;

    f) agua recuperada, cuando sea segura y esté permitida;

    g) variedades locales adaptadas;

    h) madera procedente de cadenas de suministro locales sostenibles para la construcción de las colmenas de custodia y de los refugios.

3. Para las actividades de los niveles 4–5 es obligatoria una verificación documentada de la posibilidad de recuperar excedentes, reutilizar residuos alimentarios y reparar el equipamiento agrícola y los refugios antes de realizar una nueva adquisición. Para los niveles 1–3 la verificación es altamente preferente, salvo que la reutilización comprometa la seguridad sanitaria, según lo certifique el Consejo de Salud. La verificación se registra en la STV.

4. Se favorece la autoproducción de las herramientas cuando se dispone de competencias L2 validadas y de útiles estándar reparables.

5. El reparto con el C.1-Annex A es el siguiente:

    a) el C.1-Annex A regula la fabricación, la reparación, la estandarización y el inventario de los útiles

manuales, los arados ligeros, las colmenas de custodia, los secaderos, los molinos, las almazaras, las prensas, los instrumentos de riego y los recipientes alimentarios;

b) estas herramientas mantienen la calificación de bienes comunes de infraestructura no mercantilizables;

c) el presente Código regula el uso agroecológico de las herramientas, los criterios de aptitud correspondientes, las STV de cultivo y las Fichas de Seguridad de uso;

d) el presente Código no atribuye competencias sobre la producción de las herramientas, reservada al C.1-Annex A.

6. Para los niveles 4–5 se prohíbe introducir nuevos sistemas que dependan estructuralmente de:

   a) organismos modificados genéticamente propietarios;

   b) híbridos de esterilidad tecnológica o contractual;

   c) insumos propietarios que no pueden reproducirse localmente.

7. La excepción a las prohibiciones del apartado 6 puede deliberarla la Asamblea General por mayoría calificada y debe prever de forma acumulativa:

   a) la motivación técnica documentada de la imposibilidad de una alternativa;

   b) una duración no superior a doce meses para cada deliberación;

   c) una medida compensatoria para la protección de las semillas libres y de los polinizadores locales;

   d) un Plan de Sustitución vinculante;

   e) un reexamen al menos cada seis meses.

8. El empleo de organismos modificados genéticamente no propietarios de polinización libre para los niveles 4–5 solo se admite mediante la excepción del apartado 7, también cuando no exista dependencia propietaria.

9. La duración total de la dependencia autorizada conforme al presente artículo no puede superar veinticuatro meses, salvo emergencia extrema deliberada según el Código 3. El artículo 2-bis del Código 6 solo se aplica cuando la emergencia tiene naturaleza sanitaria colectiva.

Art. 6 — Campos, red federada, territorio y medición

1. Cada Círculo 1 activa una capacidad productiva básica, modulable y seccionable, que comprende, en función de las características locales:

   a) huertos de proximidad;

   b) superficies para cereales y legumbres proporcionadas a las necesidades;

   c) huertos frutales;

   d) espacios para la custodia y la reproducción de las semillas;

   e) composteras;

   f) una cocina para la transformación y la conservación;

   g) un depósito para la Cesta Alimentaria;

   h) un refugio para polinizadores, según el artículo 6-bis y el Código 13.

2. El destino de uso de los suelos, el consumo de suelo, los corredores ecológicos, las franjas de protección para la polinización y la georreferenciación de los refugios para polinizadores se regulan por el Código 10.

3. El presente Código remite al Código 10 para el mapa territorial y regula la función agrícola dentro de las áreas destinadas a ese uso.

4. La Confederación garantiza una cobertura federada mínima de competencias e infraestructuras avanzadas, que comprende, según las necesidades, banco de semillas, vivero, secadero, molino y almazara. La cobertura asegura a cada Círculo 1 un acceso efectivo en su propio Círculo 2, por regla general con una dotación por cada tres o cuatro Círculos 1 que lo componen, dimensionada en función

de la población y del territorio.

5. El acceso a las infraestructuras federadas puede reservarse y se gestiona mediante un inventario común.
6. Las microproducciones difusas, como los huertos en balcones o tejados, los huertos comunitarios de edificio y los refugios didácticos para polinizadores, se registran ante el Consejo Agroecológico y respetan la STV y la Ficha de Seguridad aplicables.
7. La medición solo se admite con fines técnicos de seguridad alimentaria, balance alimentario, fertilidad del suelo, verificación de la Cesta y estado de los refugios para polinizadores. Los datos se agregan por Círculo 1 o por Círculo 2.
8. Se prohíbe la elaboración de perfiles individuales de los comportamientos. Se aplican el Código 7, artículo 2.2, y las correspondientes reglas de minimización y acceso.

Art. 6-bis — Animales y polinizadores

1. **Principio general.** Los animales no humanos son seres sintientes, libres y protegidos; no son mercancías ni medios de producción, conforme al artículo 13 de la Constitución. Se prohíben la cría con fines de explotación, el sacrificio, la matanza y toda práctica que cause dolor, miedo o privación. Solo se admiten la colaboración no explotadora del apartado 3 y la recolección sin daño de los apartados 4 y 5.
2. En caso de conflicto de interpretación entre la función agroalimentaria y el bienestar animal prevalecen los parámetros de bienestar establecidos por el Código 13. En caso de duda, la actividad no está permitida. El reparto del agua en caso de escasez sigue el artículo 10, apartado 8.
3. **Colaboración en el trabajo.**

   a) Un animal solo puede ayudar a la Comunidad en el trabajo ligero: labranza del suelo y gestión del bosque cuando el empleo de máquinas degradaría el suelo o la biodiversidad, transporte ligero, siega y pastoreo de gestión. Se excluye su empleo en actividades de los niveles 4–5, competiciones, espectáculos o tiro recreativo.

   b) La colaboración solo se admite en actividades compatibles con la especie, el carácter y el estado de cada animal. Se prohíben los instrumentos y los métodos que actúan mediante el dolor o el miedo. El animal que manifiesta rechazo, fatiga o malestar queda liberado de la actividad.

   c) La carga, las horas máximas diarias y semanales, la edad mínima y máxima, los descansos, los umbrales climáticos y las señales de malestar se definen en la STV Bienestar de los Animales que Colaboran, según el Código 2. La STV la validan conjuntamente el Consejo Agroecológico y el Consejo de Biodiversidad, con el dictamen del Consejo de Salud; los parámetros de bienestar los aprueba el Consejo de Biodiversidad con la autorización del artículo 13.3 de la Constitución, conforme al artículo 3, apartado 5, del Código 13.

   d) Cada animal dispone de una Ficha de Bienestar individual, de un registro de las horas y de un control veterinario periódico. A falta de una Ficha vigente, la colaboración se suspende sin demora; el cuidado del animal sigue garantizado.

   e) Se garantizan agua, sombra, refugio, descanso proporcionado, rotación de las tareas y una vida social adecuada a la especie. Se prohíbe el trabajo en condiciones climáticas extremas.

   f) El animal que no puede o no debe seguir colaborando tiene derecho al retiro y al cuidado durante toda su vida, en la Comunidad o en un santuario de acogida. No puede cederse a título oneroso ni sacrificarse por conveniencia.

   g) No se hace reproducir ni se adquiere a los animales para obtener fuerza de trabajo. Colaboran los animales ya presentes, los acogidos y los nacidos espontáneamente en la Comunidad.

   h) Ninguna función de los niveles 1–3 puede depender de forma exclusiva del trabajo de animales: para cada una se prevé un modo de realizarla sin ellos.

   i) La asistencia a las personas por parte de animales se regula por el artículo 7 del Código 13.
4. **Productos sin daño.**

   a) Solo se admite recolectar lo que el animal produce espontáneamente y excede sus propias

necesidades, las de sus crías y las de la colonia, cuando la recolección no causa ningún daño: en particular el estiércol, la lana cuyo esquileo es necesario para el bienestar del animal, los huevos no fecundados puestos espontáneamente, la leche excedente y, en el caso de las abejas, lo previsto en el apartado 5.

b) Se prohíben la matanza, la extracción que implique dolor, miedo, privación o reducción de la duración de la vida, la separación de las crías, la reproducción inducida, la selección orientada a la productividad y el aumento del número de animales con fines de recolección.

c) Las condiciones y los límites de cada recolección se definen en la Ficha de Bienestar y en la STV aplicable, aprobadas por el Consejo de Biodiversidad conforme al artículo 3, apartado 5, del Código 13. En caso de duda, la recolección no está permitida.

d) La recolección no constituye un objetivo productivo y no se programa en las necesidades de la Cesta. Lo recolectado se aporta al Almacén y se distribuye, cuando está disponible, con prioridad para las exigencias clínicas y para las personas frágiles.

e) La fertilidad del suelo se asegura prioritariamente con compost, abono verde, rotaciones y biofertilizantes vegetales.

5. **Polinizadores y colmenas de custodia.**

   a) Cada Círculo 1 persigue la presencia de refugios para polinizadores: floraciones, setos, hábitats de nidificación y, cuando sea compatible con las condiciones locales, colmenas de custodia con abejas locales adaptadas. La protección de la polinización tiene prioridad sobre toda recolección.

   b) La miel, la cera y el propóleo solo pueden recolectarse de las colmenas de custodia en la parte que excede la reserva necesaria para la colonia, determinada con un margen prudencial por la STV Polinizadores. Se prohíbe la extracción total.

   c) Se prohíben la alimentación artificial, salvo la intervención de socorro certificada por el Consejo de Biodiversidad durante el tiempo estrictamente necesario; la inseminación artificial y la eliminación de las reinas; el corte de las alas; la trashumancia; los acaricidas de síntesis persistentes; las líneas sujetas a patente, licencia o esterilidad tecnológica.

   d) La intervención sobre las colonias se admite para el socorro, la protección sanitaria, la prevención de riesgos para las personas y la recolección conforme a la letra b), según la STV Polinizadores. La STV se adopta según el Código 2, con la aprobación y el dictamen del Consejo de Biodiversidad previstos en el artículo 6, apartado 6, del Código 13 y con el dictamen obligatorio del Consejo de Hábitat y Territorio.

   e) La STV Polinizadores define la reserva necesaria para la colonia, las distancias, las franjas de protección y el radio de protección frente a los tratamientos, en coordinación con el Código 10.

   f) Cada refugio dispone de una Ficha de Seguridad, se inscribe en el inventario y se georreferencia según las reglas de acceso del Código 10. Los datos sobre la polinización son agregados y sin elaboración de perfiles, de conformidad con el Código 7, artículo 2.2.

   g) El Consejo Agroecológico anota en el Registro de Dependencias del Código 15 las dependencias de la polinización externa.

   h) La formación L1 es obligatoria para trabajar en las colmenas de custodia; la L2 se requiere para la recolección y para las intervenciones de socorro sobre las colonias.

6. **Animales presentes en el momento de la adhesión.** Los animales de trabajo o de cría y las colonias gestionadas presentes en la fecha de adhesión de la Comunidad permanecen con ella en convivencia o colaboración no explotadora cuando concurren las condiciones del presente artículo, verificadas por el Consejo de Biodiversidad en los plazos del artículo 10; en caso contrario, se acogen en los santuarios de acogida previstos en el Código 13, conforme al artículo 13.4-bis de la Constitución. No pueden cederse a título oneroso, sacrificarse en matadero, eliminarse ni hacerse reproducir con fines de uso. Toda práctica prohibida cesa sin demora.

7. **Alimentos de origen animal.** La Cesta Alimentaria se garantiza sobre una base vegetal y es nutricionalmente adecuada sin productos de origen animal, incluidos los suplementos necesarios; de ello responden el Consejo Agroecológico y el Consejo de Salud. La carne y todo alimento que requiera la muerte o el daño de un animal no se producen en la Confederación. Los alimentos recolectados

conforme a los apartados 4 y 5 se distribuyen según el apartado 4, letra d). Durante la transición, los demás alimentos de origen animal se sustituyen progresivamente según un Plan de Sustitución Alimentaria aprobado por la Asamblea con el dictamen del Consejo de Salud, conforme al artículo 13.5 de la Constitución. Siguen garantizados los alimentos y los productos requeridos por exigencias clínicas individuales certificadas según el Código 6, mientras no se disponga de alternativas adecuadas.

8. **Coordinación.** El Consejo Agroecológico coordina las actividades:

   a) con el Consejo de Biodiversidad del Código 13 para los parámetros de bienestar animal y para los santuarios;

   b) con el Consejo de Salud del Código 6 para la seguridad alimentaria, la nutrición y las zoonosis;

   c) con el C.1-Annex A para el equipamiento;

   d) con el Código 10 para las cuestiones territoriales.

9. **Medición e infracciones.** La medición solo se admite para verificar el bienestar, las horas de colaboración, el estado de las colonias y las cantidades recolectadas. La infracción de las disposiciones del presente artículo se valora según el Código 4. La actividad no conforme se suspende sin demora, los animales afectados se ponen en seguridad y la función se realiza sin animales.

Art. 7 — Seguridad, nutrición y formación

1. Ninguna actividad de transformación o de conservación y ninguna intervención en los refugios para polinizadores puede realizarse sin una Ficha de Seguridad vigente. Para la colaboración con animales y para las intervenciones sobre las colonias se requiere también una Ficha de Bienestar vigente según el Código 13.

2. El Consejo Agroecológico valida los aspectos técnicos de seguridad de la actividad. El Consejo de Salud emite el dictamen obligatorio sobre los riesgos sanitarios, la conservación, los alérgenos, la nutrición de las personas frágiles, las picaduras y las zoonosis. El Consejo de Biodiversidad emite el dictamen obligatorio sobre los aspectos de bienestar animal.

3. Los dictámenes obligatorios no transfieren al Consejo consultado la competencia sobre la validación técnica del acto, que sigue correspondiendo al Consejo Agroecológico, salvo la STV Bienestar de los Animales que Colaboran y la STV Polinizadores previstas en el artículo 6-bis, apartado 3, letra c), y apartado 5, letra d), para las que el Consejo de Biodiversidad aprueba los parámetros de bienestar conforme al artículo 3, apartado 5, del Código 13.

4. Los EPI y el equipamiento para la seguridad alimentaria y para las intervenciones en los refugios para polinizadores son bienes comunes, que los Almacenes competentes suministran gratuitamente, mantienen y rastrean según los Códigos 1, 6 y 14. Su falta conlleva la suspensión de la actividad afectada.

5. La formación L1 en seguridad alimentaria y protección de los polinizadores es obligatoria para acceder a las cocinas de transformación y a las colmenas de custodia. La L2 se requiere para la gestión de los campos, de la conservación avanzada y de las intervenciones de socorro sobre las colonias. La L3 se requiere para el diseño agroecológico y la validación de las STV.

6. Quien detecta un riesgo inmediato para la salud, el bienestar animal o la supervivencia de una colonia puede interrumpir la actividad y comunicarlo, y no puede sufrir perjuicio por haber actuado de buena fe. Se aplican los Códigos 6 y 14.

Art. 8 — Registro de Dependencias agroecológicas

1. El Consejo Agroecológico alimenta el Registro de Dependencias previsto en el Código 15 y distingue al menos:

   a) **dependencias materiales:** semillas, fertilidad u otras materias esenciales procedentes del exterior;

   b) **dependencias tecnológicas:** insumos propietarios, instalaciones cerradas, variedades no

reproducibles, patentes o esterilidad tecnológica;

c) **dependencias hídricas, logísticas o de polinización:** agua, cadenas de suministro, almacenamiento o servicios de polinización no disponibles en la Confederación.

2. Cada dependencia crítica va acompañada de un Plan de Salida con un responsable, un objetivo, medidas intermedias y un plazo final cierto. Tienen prioridad las dependencias relativas a la Cesta, a las semillas y a la polinización.

3. La autonomía alimentaria se somete al menos una vez al año a una auditoría federada por parte de personas L3 independientes, seleccionadas por sorteo.

4. La auditoría se realiza según las siguientes reglas:

a) los auditores se sortean de una lista federada de competencias L3 en agroecología, biodiversidad y salud, custodiada por el Círculo de Garantía según el Código 4;

b) no se realiza auditoría sobre el Círculo de pertenencia del auditor ni sobre un Círculo en el que haya ejercido actividades en los últimos veinticuatro meses;

c) el cargo no supera treinta días;

d) el informe se publica según los niveles de acceso aplicables; el Círculo interesado dispone de quince días para presentar observaciones;

e) cabe recurso ante el Círculo de Garantía según el Código 4;

f) si se comprueba una dependencia crítica, puede prescribirse un Plan de Salida vinculante dentro de los límites de las competencias atribuidas por los Códigos 4 y 15;

g) la comprobación, la impugnación, los remedios y las consecuencias se coordinan con los Códigos 4 y 15.

Art. 9 — Prohibiciones y garantías

1. Se prohíbe:

a) generar renta sobre la Cesta Alimentaria, las semillas de la Cesta, el suelo fértil común, la infraestructura esencial para el agua agrícola, los refugios para polinizadores o la función de polinización;

b) imponer muros de pago sobre las STV de semillas que salvan vidas, conservas de la Cesta, protección de los polinizadores o sanidad vegetal;

c) reivindicar o mantener, en el ámbito de la Confederación, patentes u otros títulos de apropiación exclusiva sobre las semillas de la Cesta o sobre el saber esencial de conservación identificado por las STV para los niveles 1–4;

d) acumular individualmente semillas o comida por encima del límite técnico deliberado, cuando ello comprometa la disponibilidad de la Cesta;

e) negar la comida de la Cesta como sanción;

f) ceder a un sujeto externo a la Confederación el control del banco de semillas, de los campos de la Cesta o de los refugios para polinizadores;

g) utilizar los tratamientos prohibidos por el artículo 2, apartado 4, letra b), que no admiten excepción; los productos de la letra d) del mismo apartado solo se emplean en sus condiciones;

h) matar o maltratar animales, emplearlos o recolectar sus productos fuera de las condiciones del artículo 6-bis;

i) inseminar artificialmente o eliminar a las reinas o introducir líneas de abejas sujetas a restricciones propietarias.

2. La prohibición a que se refiere el apartado 1, letra c), se refiere a la apropiación exclusiva de los bienes y de los conocimientos en el sistema confederal.

3. Las infracciones se tratan según el Código 4. La suspensión o desactivación de la función no conforme es proporcionada y va acompañada, cuando sea técnicamente posible, de la continuidad de las funciones de los niveles 1–3 según la Ficha de Seguridad.

4. Para las funciones críticas o vitales, la suspensión va acompañada, cuando sea posible, de un procedimiento de continuidad y de una función sustitutiva conforme.

5. Cabe recurso ante el Círculo de Garantía en un plazo de catorce días por vicio de procedimiento, manifiesta falta de razonabilidad técnica, discriminación o desproporción. Se aplica el Código 4.

Art. 10 — Disposiciones transitorias y conexiones

1. El presente Código se coordina con:

   a) el Código 1, artículos 18 y 19 para la Cesta y la escasez y artículo 32 para la jerarquía de las prioridades;

   b) el Código 2, para las STV;

   c) el Código 3, para las deliberaciones;

   d) el Código 4, para la Garantía, los recursos y los remedios;

   e) el Código 5, para las competencias L2 y L3 en agroecología y protección de los polinizadores;

   f) el Código 6, para la salud y la nutrición;

   g) el Código 7, artículo 2.2, para la Red y la no elaboración de perfiles;

   h) el Código 8, para la energía y el agua;

   i) el C.1-Annex A, para la producción y los talleres;

   j) el Código 10, para el hábitat y el territorio;

   k) el Código 12, para el cuidado de las personas frágiles;

   l) el Código 13, para la biodiversidad y los santuarios;

   m) el Código 14, para la seguridad general;

   n) el Código 15, para el Registro de Dependencias.

2. En un plazo de seis meses desde la entrada en vigor, cada Círculo 1:

   a) censa los suelos, los huertos, las semillas, las colonias de abejas gestionadas y los animales presentes;

   b) activa una producción básica mínima con STV provisionales y Fichas de Seguridad mínimas;

   c) garantiza la Cesta Alimentaria mínima, también mediante la recuperación de los excedentes.

3. En un plazo de doce meses, cada Círculo 1:

   a) constituye el Consejo Agroecológico;

   b) activa un banco de semillas mínimo, un refugio para polinizadores y el inventario federado;

   c) adopta las STV definitivas para los niveles 1–2;

   d) prepara, con el Consejo de Biodiversidad, la verificación de las condiciones de los animales presentes, las Fichas de Bienestar correspondientes, el plan de acogida para los que no pueden quedarse y las Fichas de Seguridad de los refugios para polinizadores;

   e) activa un nodo de la Red Agroecológica Federada según el Código 7;

   f) coordina la transición con el Código 8, el C.1-Annex A y el Código 10.

4. En caso de superposición documentada de las cargas transitorias relativas a los Códigos 8, 9 y 10, la Asamblea puede conceder una prórroga motivada, no superior a seis meses, para la activación del refugio para polinizadores y del banco de semillas. La prórroga va acompañada de un plan vinculante y no puede interrumpir la continuidad de la Cesta.

5. Si vence el plazo del apartado 3 sin que se hayan activado las infraestructuras obligatorias, la cuestión se trata según los procedimientos de garantía del Código 4, con un Plan de Adecuación vinculante y medidas para asegurar la continuidad de la Cesta.

6. A las funciones, modalidades de gestión, explotaciones de cría o colmenares ya existentes que vulneren el artículo 9 o el artículo 6-bis se aplica el apartado 9.

7. Quien gestiona campos en la fecha de entrada en vigor puede mantener una validación provisional para garantizar la continuidad:

    a) hasta seis meses para las funciones correspondientes a L3;

    b) hasta doce meses para las funciones correspondientes a L2.

Se aplican las condiciones del artículo 10 del Código 5.

8. **Agua agrícola y agua en caso de escasez.** La captación, el almacenamiento y la distribución destinados a la agricultura se coordinan con el Código 8 y con el Código 10, que regula los destinos territoriales. En caso de escasez, el agua disponible se reparte según las prioridades siguientes, que valen para todo uso del agua, incluidos los regulados por los Códigos 8 y 13:

    a) agua potable para uso humano y para los servicios sanitarios y de cuidado, dentro de la cuota mínima garantizada por el artículo 4-bis, apartado 3, del Código 8;

    b) con igual prioridad, el agua mínima necesaria para la supervivencia de los animales que viven con la Comunidad, incluidos los acogidos en los santuarios, y de los polinizadores, y el agua mínima necesaria para mantener los cultivos destinados al nivel 1 del artículo 2, apartado 5; si el agua no basta para ambos, se reparte en proporción a las necesidades mínimas de cada uno;

    c) todos los demás usos, que se reducen en primer lugar.

Las necesidades mínimas de la letra b) las comprueba el Consejo de Energía y Agua con el Consejo Agroecológico y el Consejo de Biodiversidad. Antes de que un animal se quede sin el agua necesaria para su supervivencia, el Consejo de Biodiversidad solicita a través del Pool del Código 15, como necesidad vital inmediata conforme a su artículo 8, apartado 2, letra a), el agua que falta o el traslado del animal a otra Comunidad o a un santuario que disponga del agua necesaria; el traslado es necesario para el bienestar conforme al artículo 4-bis, apartado 2, del Código 13. Mientras el Saldo previsto en el Código 15 no esté activo, el traslado se intenta directamente con otra Comunidad o con una entidad externa afín, como un refugio o un santuario, mediante acuerdo escrito. Para prevenir la escasez, el número de animales custodiados o acogidos por la Comunidad, incluidos los santuarios, y de colonias de polinizadores custodiadas lo planifica el Consejo de Biodiversidad, con el Consejo de Energía y Agua, en función del agua disponible en los años secos; los animales que superan ese número se acogen a través de otras Comunidades o santuarios que dispongan del agua necesaria. A efectos del artículo 32 del Código 1, la captación y la distribución del agua de las letras a) y b) son emergencias vitales de la letra a) de su apartado 1 y siguen el orden del presente apartado.

9. **Funciones existentes no conformes.** Las funciones, las modalidades de gestión, las explotaciones de cría y los colmenares ya existentes que vulneran el artículo 9 o el artículo 6-bis se adecuan en un plazo de noventa días. Para las explotaciones de cría y los colmenares, la adecuación consiste en el cese de toda práctica prohibida por el artículo 6-bis y en la verificación prevista en su apartado 6. Si la adecuación de una función no es técnicamente posible, dentro del mismo plazo se inicia el procedimiento de desactivación, que comprende:

    a) la verificación de la conformidad;

    b) la comprobación documentada de la imposibilidad técnica de adecuación;

    c) el inicio del procedimiento de desactivación;

    d) un Plan de Sustitución con un responsable y un plazo final cierto.

Si la desactivación inmediata compromete una función vital de nivel 1 o 2, la Asamblea aprueba en un plazo de noventa días un plan vinculante de sustitución o de desactivación progresiva, con una fecha límite cierta y la continuidad de la Cesta.

10. **Planes de salida.** En un plazo de veinticuatro meses se completan los Planes de Salida de las dependencias críticas relativas a las semillas y a los insumos de la Cesta, según el Registro de Dependencias del artículo 8 y el Código 15. Cada plan indica un plazo final cierto.